



NOTE STRATEGIQUE ET JURIDIQUE DE REFONDATION

Faune libre et animaux sous garde humaine

Pour un statut juridique cohérent des êtres vivants non humains

DESTINATAIRES	Parlementaires, ministères, collectivités, juridictions, associations, centres de soins, vétérinaires, chercheurs, acteurs agricoles, forestiers et citoyens engagés.
EMETTEUR	Diploval - Ingénierie stratégique, territoriale et institutionnelle. Direction de la note : Souix Nathorod.
STATUT DU DOCUMENT	Document de travail pour le débat juridique et institutionnel. Base de propositions législatives et réglementaires, à consolider par audit normatif et jurisprudentiel détaillé.

Version 1.0 - 25 juin 2026

Penser local, projeter global.

FICHE DE CADRAGE

Destination, portée et mode d'emploi

Cette note est conçue comme un document de stratégie juridique. Elle ne se limite pas à constater une incohérence : elle organise une trajectoire de réforme, précise les options de rédaction et prépare le futur audit de compatibilité qui devra éprouver chaque proposition contre le droit en vigueur, la jurisprudence et la technique de codification.

RUBRIQUE	CONTENU
Objet	Faire évoluer le droit français afin que les animaux ne soient plus traités comme de simples biens, que la garde humaine devienne une responsabilité pleinement assumée et que la faune libre soit protégée comme communauté vivante liée à ses écosystèmes.
Périmètre	Animaux sous garde humaine, animaux sauvages captifs ou recueillis, faune sauvage libre, atteintes aux habitats, secours à la faune, réparation écologique, dérogations et gouvernance territoriale.
Hors périmètre direct	Le dossier incendies volontaires est volontairement distinct. Il pourra s'appuyer sur cette note pour qualifier les animaux et les habitats comme victimes directes d'atteintes au vivant.
Méthode	Droit existant → faille démontrée → rédaction proposée → garde-fous contre le contournement → autorité compétente → contrôle → réparation → évaluation.
Précaution de lecture	Les articles nouveaux portent une numérotation indicative. Leur insertion définitive dans les codes doit être arrêtée après audit de la version consolidée des codes et des textes d'application.

POSITIONNEMENT DIPLOVAL

Cette note ne se présente pas comme une consultation juridique individuelle ni comme un mémoire d'avocat. Elle constitue une proposition de politique publique et de technique législative, destinée à être confrontée au regard de praticiens du droit, de scientifiques, de professionnels du soin et des acteurs de terrain.

Destinataires prioritaires

- Parlementaires et collaborateurs parlementaires souhaitant disposer d'un socle de discussion pour une proposition de loi ou des amendements.
- Ministères, préfets, administrations centrales et services déconcentrés concernés par l'environnement, l'agriculture, la justice, l'intérieur, la santé et la mer.

-
- Collectivités territoriales, parcs naturels, syndicats de bassin, gestionnaires d'espaces, élus ruraux et urbains.
 - Associations de protection animale et de protection de la nature, centres de soins de la faune sauvage, vétérinaires, chercheurs, agriculteurs, forestiers, pêcheurs et chasseurs.
 - Juristes, magistrats, universitaires et citoyens intéressés par le droit du vivant et par la cohérence des décisions publiques.

STRUCTURE DU DOCUMENT

Sommaire

1. Résumé exécutif et ligne de réforme
2. Diagnostic : les contradictions actuelles du droit
3. Hiérarchie des normes et socles existants
4. Doctrine Diploval : être vivant non humain, garde responsable et faune libre
5. Loi modèle : principes, garde, faune libre, secours et réparation
6. Amendements ciblés aux codes existants
7. Garde-fous : définitions, dérogations, contrôle et recours
8. Application territoriale, données et réparation vivante
9. Impact attendu et feuille de route
10. Mandat du futur audit juridique et références normatives

LECTURE RECOMMANDÉE

La note se lit dans cet ordre. Les propositions de loi modèle sont volontairement placées après le diagnostic : une règle nouvelle n'a de force que si la faille qu'elle corrige, l'autorité qui l'applique et le contrôle qui l'encadre sont clairement identifiés.

SYNTHÈSE

Résumé exécutif

Le droit a commencé à reconnaître que l'animal n'est pas une chose. Il doit maintenant en tirer les conséquences.

Le droit français reconnaît que les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Il les maintient pourtant sous le régime des biens, ce qui crée une contradiction de fond : la loi voit la sensibilité, mais continue de raisonner largement avec les catégories de la propriété, de l'usage, de l'exploitation et de la valeur patrimoniale.

Cette contradiction est plus visible encore pour la faune sauvage libre. Les espèces et habitats peuvent être protégés par des listes, des périmètres et des régimes d'autorisation ; mais l'animal libre, les refuges ordinaires, les corridors, les lieux de reproduction et les effets cumulés d'une décision restent trop souvent traités comme des conséquences secondaires. Le droit protège des fragments de vivant sans toujours relier les conditions qui leur permettent d'exister.

LIGNE DIRECTRICE

La réforme proposée ne demande pas de confondre l'animal avec la personne humaine. Elle crée une catégorie juridique adaptée : l'être vivant non humain, sensible et porteur d'intérêts propres juridiquement protégés.

Six décisions structurantes

1. Sortir l'animal du régime général des biens, tout en conservant les outils nécessaires de responsabilité civile, de garde, d'assurance et de transmission.
2. Remplacer progressivement la logique de propriété par celle de garde responsable pour les animaux dépendant d'un humain.
3. Affirmer que la faune sauvage libre n'est appropriable par personne tant qu'elle vit dans son milieu, sans conférer à l'Etat ni à un propriétaire du sol un droit de possession sur elle.
4. Faire entrer les conditions d'existence animales - habitats, refuges, eau, ressources, reproduction, migrations et corridors - dans les critères de décision publique et privée.
5. Créer une protection pénale directe contre les actes de cruauté volontaire visant la faune libre, sans effacer les régimes nécessaires de soins, police sanitaire, sécurité publique ou conservation.
6. Transformer la réparation en réparation vivante : soins, restauration d'habitats, continuités écologiques, transparence des fonds et suivi pluriannuel des résultats.

Références : Code civil, art. 515-14, 1243 et 1246 à 1252 ; Code rural et de la pêche maritime, art. L.214-1 et L.214-3 ; Code de l'environnement, art. L.110-1, L.110-2, L.411-1 et L.411-2 ; Code pénal, art. 521-1. Versions vérifiées au 25 juin 2026 sur Légifrance.

PARTIE I

Diagnostiquer la faille

Le droit ne manque pas de textes. Il manque d'une cohérence qui fasse de l'animal et de ses conditions d'existence une réalité juridiquement lisible.

I. Une avancée réelle, une cohérence inachevée

La France a franchi une étape importante en 2015 : l'article 515-14 du Code civil reconnaît que les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Mais le même article ajoute qu'ils restent soumis au régime des biens. La portée symbolique est forte ; la portée structurante demeure limitée.

Le problème n'est pas que le droit organise une responsabilité matérielle autour des animaux. Il doit le faire : un animal peut avoir besoin de soins, de transport, d'assurance, de garde temporaire ; il peut aussi causer un dommage à un tiers. Le problème est que le droit patrimonial reste la structure par défaut, alors que la protection de l'animal devrait être le principe de lecture.

« Un animal sous garde humaine ne doit pas être un bien administré. Il doit être un être dont une personne répond. »

La même incohérence existe dans le droit rural et pénal. Le Code rural demande que tout animal sensible soit placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce. Il interdit les mauvais traitements envers les animaux domestiques ainsi qu'envers les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité. Le Code pénal réprime les sévices graves et actes de cruauté dans cette même sphère. Ces protections sont indispensables ; elles restent attachées à la domestication, à l'apprivoisement ou à la captivité.

Références : Code civil, art. 515-14 ; Code rural et de la pêche maritime, art. L.214-1 et L.214-3 ; Code pénal, art. 521-1. Légifrance, versions en vigueur vérifiées au 25 juin 2026.

2. La faune libre : une protection fragmentée

La faune sauvage libre est principalement protégée par le droit de la biodiversité : protection de certaines espèces, interdictions de destruction, de capture, de perturbation ou de détention, protection de certains nids, oeufs, habitats et sites. C'est une architecture nécessaire. Elle repose toutefois sur des listes, des seuils, des périmètres, des statuts et des dérogations qui ne couvrent pas toute la réalité vivante d'un territoire.

Un animal peut être affecté sans appartenir à une espèce protégée. Un bosquet, une haie, une friche, un fossé, une cavité, une mare ou une lisière peuvent être essentiels à la survie locale d'animaux sans relever d'un régime spectaculaire. Une atteinte répétée mais diffuse peut dégrader des conditions de vie sans déclencher une réponse juridique proportionnée.

POINT DE VIGILANCE

Cette note ne propose pas d'appeler la faune libre « propriété de l'écosystème ». Une telle formule recréerait une logique d'appartenance. Le terme retenu est plus juste : les animaux sauvages libres sont liés aux écosystèmes dont ils participent, et leurs conditions d'existence doivent être protégées.

Le Code de l'environnement reconnaît déjà les êtres vivants et la biodiversité comme éléments du patrimoine commun de la nation. Cette notion ne doit pas être lue comme une propriété collective. Elle doit être comprise comme une obligation de sauvegarde : ce qui est commun n'est pas disponible à la destruction par défaut.

Références : Code de l'environnement, art. L.110-1, L.110-2, L.411-1, L.411-2 et L.415-3. La présente note propose de compléter, et non de réduire, les régimes de protection existants.

3. Les quatre contradictions à corriger

CONTRADICTION	EFFET ACTUEL	REPONSE PROPOSEE
Sensibilité / biens	L'animal est reconnu sensible, mais reste placé dans une architecture patrimoniale.	Créer un statut d'être vivant non humain et subordonner les règles patrimoniales à sa protection.
Faune libre / listes	La protection varie selon le statut d'espèce ou d'habitat ; les animaux ordinaires et les effets cumulés restent vulnérables.	Ajouter un principe transversal de protection des conditions d'existence et des atteintes évitables.
Domage / victime	Les animaux touchés par un incendie, une pollution ou un projet sont souvent absorbés dans une notion générale de biodiversité.	Créer un bilan des victimes animales et intégrer explicitement ces atteintes au préjudice écologique.
Dérogation / contrôle	Les dérogations peuvent être difficiles à lire, à suivre ou à contester.	Prévoir nécessité, absence d'alternative, limitation temporelle et géographique, expertise indépendante, traçabilité et recours.

4. Pourquoi le sujet dépasse la protection animale classique

Ce dossier concerne la santé, la justice, l'eau, les sols, la forêt, l'urbanisme, l'agriculture, la sécurité routière, les services de secours, les pratiques de gestion et la qualité des décisions publiques. Il ne traite pas l'animal comme une question périphérique. Il reconnaît qu'une société qui détruit systématiquement les conditions de vie des autres êtres vivants fragilise aussi ses propres conditions d'existence.

Le dossier incendies volontaires viendra dans un second temps. Il pourra s'appuyer sur ce socle pour ne plus parler seulement d'hectares brûlés ou de dommages matériels, mais d'animaux atteints, de refuges détruits et de continuités écologiques rompues. Ce lien est stratégique, mais les deux réformes doivent rester juridiquement distinctes.

PARTIE II

S'appuyer sur les normes existantes

La réforme ne part pas d'un vide. Elle relie des principes déjà présents dans le droit national, européen et international, sans leur attribuer plus qu'ils ne disent.

5. Hiérarchie des normes : un cadre à respecter

La note s'inscrit dans une hiérarchie de normes qui devra être examinée avec précision par le futur audit. En droit interne français, le bloc de constitutionnalité encadre les lois. L'article 55 de la Constitution organise, sous les conditions qu'il fixe, la supériorité des traités régulièrement ratifiés et publiés sur les lois. Le droit de l'Union européenne s'impose dans son champ de compétence. Les lois, codes, décrets, arrêtés et actes locaux doivent ensuite être articulés sans contradiction.

Ce rappel n'est pas théorique. Une loi modèle utile doit être conçue pour tenir dans ce cadre : ne pas fragiliser les protections européennes, ne pas se contredire avec les conventions internationales applicables, ne pas créer une imprécision qui renverrait tout au pouvoir réglementaire, et identifier les dispositions qui exigent une loi plutôt qu'un décret.

NIVEAU	APPORT AU DOSSIER
Bloc constitutionnel	Charte de l'environnement : droit à un environnement équilibré, devoir de prévention, responsabilité de réparation, information et participation. La Charte ne consacre pas aujourd'hui un statut général de l'animal.
Droit international	Convention de Berne, Convention sur la diversité biologique, Convention sur les espèces migratrices, CITES : protection principalement centrée sur espèces, habitats, conservation, commerce et dérogations.
Droit de l'Union	Article 13 du TFUE sur la sensibilité et le bien-être animal dans certaines politiques ; directives Oiseaux et Habitats ; règlement européen sur la restauration de la nature.
Droit français	Code civil, Code rural et de la pêche maritime, Code pénal, Code de l'environnement, règles de chasse, pêche, transport, recherche, urbanisme, installations classées, santé et collectivités.

Principe de méthode : ne jamais prétendre qu'un traité ou une directive crée déjà un statut général de l'animal lorsqu'il ne le fait pas. Les textes existants sont des appuis ; la loi française proposée doit assumer son propre choix politique et juridique.

6. Les socles européens et internationaux

L'article 13 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne impose à l'Union et aux Etats membres, dans la formulation et la mise en oeuvre de certaines politiques, de tenir pleinement compte des exigences du bien-être des animaux en tant qu'êtres sensibles. Sa portée est importante, mais sectorielle : il ne crée pas à lui seul un statut complet de la faune libre ni une action générale pour chaque animal sauvage.

La directive Oiseaux protège toutes les espèces d'oiseaux vivant naturellement à l'état sauvage sur le territoire européen des Etats membres. Elle organise un système général de protection, notamment contre la destruction intentionnelle des nids et oeufs, sous réserve des régimes de dérogation. La directive Habitats vise la conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvages d'intérêt communautaire, avec des exigences de conservation et de protection stricte pour certaines espèces.

La Convention de Berne associe espèces et habitats dans un cadre européen ; ses exceptions doivent notamment reposer sur l'absence d'autre solution satisfaisante et ne pas nuire à la survie de la population concernée. La Convention sur la diversité biologique consacre l'approche de conservation in situ. La Convention sur les espèces migratrices insiste sur la conservation des espèces et de leurs habitats. La CITES organise le contrôle du commerce international d'espèces menacées ; elle ne constitue pas, à elle seule, un droit général du bien-être animal.

Références : TFUE, art. 13 ; directive 2009/147/CE (Oiseaux), notamment art. 1 et 5 ; directive 92/43/CEE (Habitats), notamment art. 2, 6, 12 et 16 ; règlement (UE) 2024/1991 ; Convention de Berne, art. 9 ; CDB, art. 8 ; CMS, art. II et III ; CITES. Sources officielles : EUR-Lex, Conseil de l'Europe, CDB, CMS et CITES.

7. Une logique commune à extraire des textes

Les textes européens et internationaux ne se résument pas à une juxtaposition de protections. Ils portent une idée commune : la conservation ne peut pas se limiter à compter les individus ; elle impose de considérer les habitats, les cycles de reproduction, les migrations, les perturbations, la qualité des milieux et les conditions de maintien des populations.

La doctrine Diploval prolonge cette logique, sans la déformer : elle propose que le droit français reconnaisse explicitement les animaux comme êtres vivants non humains et que les conditions de leur existence soient prises en compte lorsque les décisions publiques ou privées ont une incidence significative.

PARTIE III

Poser une doctrine claire

La réforme tient dans une phrase, mais elle doit être entourée de définitions, de limites et de mécanismes concrets pour ne pas devenir un slogan.

8. Le statut d'être vivant non humain

La catégorie d'être vivant non humain permet d'éviter deux erreurs symétriques. La première consiste à conserver l'animal dans le régime des choses. La seconde consisterait à affirmer, de façon imprécise, que tout animal doit être juridiquement assimilé à une personne humaine.

La réforme proposée établit une catégorie intermédiaire, complète et opérationnelle : l'animal a des intérêts propres, mais il n'exerce pas de droits et devoirs comme une personne humaine. Ses intérêts sont portés par les personnes qui en ont la garde, les autorités publiques, les associations habilitées et les juridictions, selon les situations.

« *La différence entre l'humain et l'animal ne justifie pas la réduction de l'animal à une chose.* »

9. Garde responsable : maintenir les obligations, changer le centre de gravité

La garde responsable remplace progressivement l'idée de propriété dans les situations où elle est aujourd'hui utilisée pour imposer des soins, prévenir l'abandon ou engager une responsabilité. Elle ne déresponsabilise pas ; elle responsabilise mieux.

Le gardien responsable demeure tenu des dommages causés par l'animal, de la sécurité, de la continuité de prise en charge et du respect des besoins adaptés. Le transfert de garde ne doit produire effet que lorsqu'une autre personne est réellement capable d'assurer ces obligations. Cette exigence ferme la porte aux transferts fictifs, abandons déguisés et cessions irresponsables.

10. Faune libre : non-appropriabilité et fonction de garantie publique

La proposition est nette : les animaux sauvages libres ne sont appropriables par personne tant qu'ils vivent dans leur milieu. Le propriétaire d'un terrain n'acquiert aucun droit de propriété sur les animaux qui le traversent, s'y abritent ou s'y reproduisent. L'Etat n'en est pas propriétaire non plus ; il doit en être le garant au titre de l'intérêt général et de la continuité écologique.

Cette proposition modifie la logique traditionnelle selon laquelle certains animaux sauvages peuvent devenir appropriés par capture. Elle exige donc un travail d'harmonisation avec le droit de la chasse, de la pêche, des espèces exotiques envahissantes, du soin, de la conservation et de la sécurité sanitaire. Cette note ne masque pas la rupture : elle l'assume comme un choix de cohérence à tester juridiquement dans le futur audit.

FORMULE À RETENIR

Les animaux sauvages libres ne sont pas des biens sans maître. Ce sont des êtres vivants liés à des écosystèmes, dont nul ne peut s'arroger la possession.

II. Conditions d'existence : le coeur opérationnel

Le terme de conditions d'existence évite de réduire le droit à une opposition abstraite entre l'humain et l'animal. Il oblige à regarder ce qui rend réellement possible une vie animale : eau, ressources, habitat, nid, terrier, gîte, repos, reproduction, migration, continuité des sols, qualité de l'air, qualité de l'eau, obscurité nocturne, refuge et absence de perturbation évitable.

La notion doit être définie avec une prudence législative. Elle n'interdit pas toute intervention humaine. Elle crée une obligation d'analyse lorsque l'impact est significatif, et une interdiction des atteintes évitables. Elle entraîne, lorsque l'atteinte ne peut être évitée, une démonstration de nécessité, d'alternatives, de proportionnalité, de réduction des impacts et de réparation.

PARTIE IV

Proposer une loi modèle

La loi modèle ne remplace pas l'audit. Elle donne une architecture complète à discuter, corriger et, ensuite, rendre techniquement dépositaire d'une proposition législative.

12. Convention de rédaction de la loi modèle

Les articles ci-dessous sont rédigés dans une forme législative. Les références de codification nouvelles sont indicatives et devront être validées à l'issue de l'audit. Les articles d'amendement visent à montrer le mécanisme recherché : ce qui est remplacé, ce qui est ajouté, ce qui est contrôlé et ce qui est réparable.

RÈGLE DE QUALITÉ

Chaque disposition nouvelle doit répondre à cinq questions : quel problème résout-elle ? qui est compétent ? comment prouve-t-on la nécessité ? comment contrôle-t-on ? que se passe-t-il si la règle est violée ?

Titre I - Principes généraux

Article 1 - Statut des animaux

Le Code civil est ainsi modifié :

1° L'article 515-14 est déplacé dans un titre autonome relatif aux êtres vivants non humains ;

2° Il est rédigé ainsi :

« Art. 515-14. - Les animaux sont des êtres vivants non humains, doués de sensibilité et titulaires d'intérêts propres juridiquement protégés. Ils ne sont pas des biens. Les règles relatives aux biens ne leur sont applicables que lorsqu'elles sont nécessaires à l'organisation de leur garde, de leur protection, de leur transmission ou de la réparation des dommages qu'ils causent, et sous réserve de leur compatibilité avec leur nature d'êtres vivants non humains. »

Effet recherché : Remplacer la contradiction actuelle par un principe de protection qui conserve les outils pratiques nécessaires.

Point de départ : Code civil, art. 515-14. La relocalisation dans le code devra être techniquement validée.

Article 2 - Intérêts propres et règle d'interprétation

« Art. 515-14-1. - Les intérêts propres d'un animal comprennent, selon son espèce, son âge, son état de santé, son degré de dépendance et les connaissances scientifiques disponibles, la protection de sa vie, de son intégrité, de sa sensibilité, de ses besoins biologiques, comportementaux, sociaux, sanitaires et environnementaux. Toute autorité administrative ou juridictionnelle appelée à prendre une décision ayant une incidence directe et significative sur un animal prend en considération ces intérêts dans les conditions prévues par la loi. »

Effet recherché : Donner au juge et à l'administration une grille d'analyse précise, sans imposer une uniformité artificielle entre espèces.

Titre II - Garde responsable et animaux sous garde humaine

Article 3 - Responsable légal de garde

L'article 1243 du Code civil est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1243. - Le responsable légal de garde d'un animal est responsable du dommage que celui-ci a causé, qu'il soit sous sa garde, égaré ou échappé. Est responsable légal de garde la personne qui exerce, de manière durable ou temporaire, les pouvoirs de direction, de contrôle et de protection de l'animal. Le transfert de garde ne produit effet qu'à compter du moment où la personne destinataire est effectivement en capacité d'assurer cette protection et cette prise en charge. »

Effet recherché : Conserver la responsabilité civile tout en faisant de la garde - et non de la propriété - le centre de gravité.

Point de départ : Code civil, art. 1243.

Article 4 - Conditions de garde adaptées

L'article L.214-1 du Code rural et de la pêche maritime est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L.214-1. - Tout animal placé sous garde humaine, à quelque titre que ce soit, est maintenu par son responsable légal de garde dans des conditions compatibles avec ses besoins biologiques, comportementaux, sociaux, sanitaires et environnementaux. Ces besoins sont appréciés au regard de l'espèce, de l'âge, de l'état de santé, du degré de développement, du degré de domestication et des connaissances scientifiques disponibles. »

Effet recherché : Etendre les impératifs biologiques aux besoins comportementaux, sociaux et environnementaux, sans effacer les différences entre espèces.

Point de départ : Code rural et de la pêche maritime, art. L.214-1.

Article 5 - Continuité de garde et prévention de l'abandon

Il est inséré dans le Code rural et de la pêche maritime un article L.214-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L.214-1-1. - Toute personne ayant la garde durable d'un animal prend, dans des conditions raisonnables, les dispositions nécessaires pour assurer la continuité de sa prise en charge en cas d'absence prolongée, d'hospitalisation, d'incapacité, de décès ou de toute situation compromettant temporairement ou durablement sa capacité à assurer cette garde. »

Effet recherché : Prévenir les abandons de fait et protéger les personnes fragiles sans créer une obligation disproportionnée.

Article 6 - Mauvais traitements et privations

L'article L.214-3 du Code rural et de la pêche maritime est complété afin de viser explicitement les privations de soins, d'eau, de nourriture, d'abri, de repos, les conditions d'isolement ou de confinement incompatibles avec l'espèce, l'exposition durable à une souffrance évitable, l'abandon et le transfert de garde sans capacité réelle de prise en charge.

Effet recherché : Clarifier les atteintes invisibles ou durables que la notion générale de mauvais traitements peine parfois à rendre lisibles.

Point de départ : Code rural et de la pêche maritime, art. L.214-3.

Titre III - Faune sauvage libre et conditions d'existence

Article 7 - Non-appropriabilité de la faune libre

Il est inséré dans le Code de l'environnement un article L.110-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L.110-2-1. - Les animaux sauvages vivant librement dans leur milieu naturel, rural, urbain, aquatique, marin, aérien ou souterrain ne sont appropriables par personne tant qu'ils y évoluent librement. La propriété d'un terrain, d'un ouvrage, d'une exploitation ou d'un espace ne confère aucun droit de propriété sur les animaux sauvages libres qui s'y trouvent. Les actes de capture, de secours, de transport, de soin, de régulation ou de gestion ne peuvent conférer qu'un pouvoir temporaire, finalisé, contrôlé et proportionné, dans les conditions prévues par la loi. »

Effet recherché : Affirmer le principe de non-appropriabilité, tout en conservant un cadre pour les interventions temporaires nécessaires.

Article nouveau - numérotation indicative. Articulation à approfondir avec chasse, pêche, santé animale, espèces exotiques envahissantes et centres de soins.

Article 8 - Conditions d'existence et atteintes évitables

Il est inséré dans le Code de l'environnement un article L.110-2-2 ainsi rédigé :

« Art. L.110-2-2. - Les décisions publiques et privées susceptibles d'avoir une incidence significative sur la faune sauvage libre prennent en considération les conditions nécessaires à son existence, notamment les habitats, refuges, nids, terriers, gîtes, corridors écologiques, ressources alimentaires et hydriques, périodes de reproduction, de dépendance des jeunes, de migration, de repos et d'hibernation. Toute atteinte évitable à ces conditions est prohibée. Lorsqu'une atteinte ne peut être évitée, son auteur démontre sa nécessité, l'absence de solution moins dommageable, la proportionnalité de la mesure, les moyens de réduction des impacts et les mesures de réparation prévues. »

Effet recherché : Faire passer le droit d'une logique de seul inventaire à une logique de continuité des conditions de vie.

Article nouveau - numérotation indicative. Appui : Code de l'environnement, art. L.110-1 et L.110-2.

Article 9 - Protection pénale minimale de la faune libre

Il est inséré dans le Code pénal, après l'article 521-1-3, un article 521-1-4 ainsi rédigé :

« Art. 521-1-4. - Hors les actes de secours, de soins, de recherche autorisée, de protection sanitaire, de sécurité publique ou de gestion strictement nécessaire et légalement encadrée, le fait d'infliger volontairement à un ou plusieurs animaux sauvages libres des sévices, actes de cruauté, mutilations, empoisonnements, brûlures, noyades, violences ou souffrances évitables est puni de trois ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Lorsque les faits ont entraîné la mort d'un ou plusieurs animaux, sont commis de manière répétée, organisée ou à l'aide de procédés présentant une particulière cruauté, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende. »

« Les exceptions ne sont justifiées que si l'objectif est légal, la nécessité démontrée, aucune solution moins dommageable disponible, la mesure limitée dans le temps, l'espace et l'intensité, la méthode la moins douloureuse possible et la traçabilité effective. »

Effet recherché : Comblent la différence de protection entre animal captif et faune libre, sans criminaliser les soins, les secours ou les interventions légalement nécessaires.

Point de départ : Code pénal, art. 521-1 à 521-1-3. La compatibilité avec les régimes de chasse, pêche, recherche et police sanitaire doit être audité.

Titre IV - Catastrophes, réparation et représentation

Article 10 - Bilan des victimes animales lors des catastrophes

Il est inséré dans le Code de l'environnement une disposition prévoyant que, lors d'un incendie, d'une pollution, d'une inondation, d'une tempête, d'un accident industriel ou de toute catastrophe affectant significativement un milieu naturel, l'autorité compétente organise un bilan des conséquences sur la faune : espèces concernées, animaux retrouvés morts ou blessés, nids, terriers, gîtes, refuges et zones de reproduction affectés, ressources rendues inaccessibles, besoins de soins, restauration et suivi, ainsi qu'une estimation prudente des impacts différés.

Effet recherché : Faire disparaître l'angle mort des victimes animales, sans exiger une précision impossible. Les estimations doivent être transparentes et scientifiquement encadrées.

Insertion à arrêter après audit du Livre Ier, titre VI du Code de l'environnement.

Article 11 - Préjudice animal et écologique

L'article 1247 du Code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le préjudice écologique comprend les atteintes graves ou non négligeables aux conditions d'existence de la faune sauvage libre, notamment lorsqu'elles entraînent la mort, la blessure, la souffrance évitable, la disparition de refuges, la destruction de zones de reproduction, l'interruption de corridors écologiques ou la perte durable de ressources nécessaires à la survie des animaux. »

Effet recherché : Rendre explicite ce qui peut être aujourd'hui traité de manière trop globale dans la notion d'atteinte aux éléments ou fonctions des écosystèmes.

Point de départ : Code civil, art. 1247.

Article 12 - Réparation vivante prioritaire

L'article 1249 du Code civil est complété par les dispositions suivantes :

« La réparation en nature comprend, selon les circonstances, les mesures de secours, de soins, de sauvegarde, de restauration, de reconstitution d'habitats, de rétablissement des continuités écologiques et de suivi nécessaires à la restauration des conditions d'existence affectées. Les sommes versées à défaut de réparation intégrale en nature sont affectées de manière traçable à des actions de restauration et de protection du vivant dans le territoire principalement affecté. »

Effet recherché : Empêcher que la réparation se dissolve dans un budget indifférencié ; privilégier les soins et la restauration dans le territoire touché.

Point de départ : Code civil, art. 1249, qui prévoit déjà la réparation par priorité en nature.

Article 13 - Représentation des intérêts atteints

L'article 1248 du Code civil est complété afin d'ouvrir l'action, dans des conditions à définir, aux associations agréées de protection animale et de protection de l'environnement, ainsi qu'aux structures reconnues de soin et de réhabilitation de la faune sauvage lorsque leur objet statutaire couvre directement l'atteinte invoquée.

Effet recherché : Permettre une action pour faire cesser l'atteinte, demander les soins, la réparation en nature et le suivi, sans créer une action populaire sans qualité ni intérêt à agir.

Point de départ : Code civil, art. 1248. Les conditions d'agrément, d'ancienneté et de lien territorial devront être précisément définies.

Titre V - Gouvernance et application territoriale

Article 14 - Protocoles départementaux de secours à la faune

Le préfet organise, avec les collectivités, l'Office français de la biodiversité, les services vétérinaires compétents, les centres de soins et les associations habilitées, un protocole départemental de prise en charge de la faune sauvage libre blessée, affaiblie, déplacée ou affectée par une catastrophe. Le protocole précise : signalement, orientation, règles de sécurité, transport, prise en charge, financement des soins d'urgence, relâcher, suivi et publication d'un bilan annuel.

Effet recherché : Créer une chaîne de responsabilité claire sans demander au citoyen de manipuler seul un animal sauvage ou de se mettre en danger.

Article 15 - Transparence des dérogations et évaluation

Toute dérogation affectant une espèce, un habitat ou une condition d'existence animale fait l'objet d'une motivation écrite, d'une localisation, d'une durée, d'une analyse des alternatives, d'un dispositif de suivi, de mesures de réduction et d'une réparation. Les données non sensibles sont publiées dans un registre national accessible. Un rapport triennal au Parlement rend compte des dérogations, contrôles, contentieux, soins, restaurations et lacunes persistantes.

Effet recherché : Rendre les exceptions lisibles, contestables et révisables. La transparence n'est pas un supplément : elle est le contrôle minimum d'une dérogation à une protection du vivant.

PARTIE V

Amender sans créer de zones grises

Une bonne loi ne proclame pas seulement un principe. Elle définit, encadre, contrôle et prévoit ce qui arrive lorsque la règle est violée.

13. Les amendements prioritaires - ordre de travail

PRIORITE	TEXTES A MODIFIER	OBJECTIF JURIDIQUE
1	Code civil : art. 515-14 et 1243	Créer le statut d'être vivant non humain et faire de la garde responsable le point d'appui de la responsabilité.
2	Code rural : art. L.214-1 et L.214-3	Actualiser les besoins pris en compte, formaliser les privations et sécuriser la continuité de garde.
3	Code pénal : création d'un art. 521-1-4	Réprimer directement la cruauté volontaire envers la faune libre, avec exceptions limitatives et contrôlées.
4	Code de l'environnement : principes généraux et L.411-2	Inscrire les conditions d'existence, consolider l'encadrement des dérogations et les effets cumulés.
5	Code civil : art. 1247, 1248 et 1249	Faire entrer les animaux victimes, la représentation et la réparation vivante dans le préjudice écologique.
6	Code de l'environnement : dispositions nouvelles	Créer les protocoles de secours, les bilans de catastrophes, les données publiques et le suivi territorial.

14. Définitions qui doivent être verrouillées

Les mots choisis déterminent la portée réelle de la loi. Les définitions suivantes doivent figurer dans la loi ou dans un décret en Conseil d'Etat pris après débat public et expertise pluraliste.

NOTION	DEFINITION DE TRAVAIL
Animal sous garde humaine	Animal dont une personne physique ou morale exerce de façon durable ou temporaire des pouvoirs de direction, de contrôle et de protection.
Faune sauvage libre	Animal non domestique vivant sans détention humaine permanente dans un milieu terrestre, aquatique, marin, aérien, souterrain, rural ou urbain.
Conditions d'existence	Ensemble des éléments nécessaires à la vie, à l'intégrité, au repos, à la reproduction, à l'alimentation, à l'accès à l'eau, au déplacement, à la migration, au refuge et au maintien des relations écologiques propres à l'espèce.
Atteinte évitable	Atteinte qui pouvait être empêchée par une mesure techniquement disponible, proportionnée au risque et raisonnablement applicable au regard du contexte.

NOTION	DEFINITION DE TRAVAIL
Nécessité démontrée	Situation dans laquelle l'objectif poursuivi est précis, légal, réel, documenté, et ne peut être atteint par une solution moins dommageable suffisamment efficace.
Réparation vivante	Mesures prioritaires de soins, de sauvegarde, de restauration, de reconstitution et de suivi visant à remettre en état les conditions d'existence affectées.

15. Le test cumulatif applicable aux dérogations

Toute dérogation doit passer un test cumulatif. Une seule condition manquante doit conduire au refus, à la suspension ou à la révision de la dérogation. Ce mécanisme évite que l'expression « intérêt général » ne devienne une formule qui absorbe toute protection.

1. L'objectif est expressément prévu par la loi et décrit de manière précise.
2. La nécessité est établie par des données vérifiables, adaptées au territoire et à la période considérée.
3. Aucune solution moins dommageable n'est disponible ou suffisamment efficace.
4. La mesure est limitée dans le temps, l'espace, l'intensité et le nombre d'animaux potentiellement affectés.
5. Les impacts cumulés, saisonniers, différés et sur les espèces non ciblées ont été examinés.
6. Les mesures d'évitement et de réduction sont rendues obligatoires avant toute compensation.
7. Le dispositif de suivi est indépendant, public et assorti d'une possibilité de suspension.
8. La réparation est financée, localisée et traçable avant l'autorisation.

PRINCIPE CLÉ

La compensation ne doit jamais autoriser une atteinte évitable. Elle n'intervient qu'après démonstration de l'impossibilité d'éviter, puis de réduire, l'atteinte.

16. Distinctions indispensables en matière de responsabilité

Le texte doit éviter une justice binaire. Toutes les atteintes ne relèvent pas de la même intention ni de la même réponse. Les qualifications et sanctions doivent être proportionnées, mais les catégories doivent être nettement séparées.

SITUATION	CRITERE	REPONSE A PRIVILEGIER
Accident	Événement non intentionnel malgré des précautions adaptées.	Réparation, retour d'expérience, correction des dispositifs et prévention.
Imprudence ou négligence	Obligations de prudence non respectées sans volonté directe de nuire.	Sanction proportionnée, formation, mise en conformité, réparation et contrôle.

SITUATION	CRITERE	REPONSE A PRIVILEGIER
Négligence grave	Risque connu ou évident, mesures élémentaires ignorées.	Aggravation, suspension d'activité si nécessaire, réparation et suivi renforcé.
Atteinte volontaire	Volonté de blesser, tuer, détruire ou faire souffrir sans nécessité légale.	Réponse pénale, interdictions, confiscation, réparation vivante et, selon les cas, évaluation adaptée.
Atteinte organisée ou répétée	Préparation, répétition, profit, dissimulation, pluralité de victimes ou désorganisation écologique.	Peines aggravées, interdictions professionnelles, publicité de la décision et contrôle long terme.

PARTIE VI

Organiser l'application dans les territoires

Un principe sans chaîne de secours, données, financements, contrôles et recours reste une promesse. Cette partie transforme la réforme en outil de terrain.

17. Secours à la faune : un dispositif national, une organisation locale

La France ne part pas d'un désert : des centres de soins, vétérinaires, associations, collectivités, sapeurs-pompiers, agents de l'Office français de la biodiversité et citoyens assurent déjà des prises en charge. Le problème est l'inégalité territoriale, la fragilité des financements, la difficulté de savoir qui appeler et l'absence d'intégration systématique des animaux sauvages dans les protocoles de catastrophe.

Le modèle proposé n'impose pas au citoyen de capturer ou manipuler un animal. Il organise une réponse claire : un point de signalement, une orientation, un service compétent, des consignes de sécurité, un transport adapté, un centre de soins lorsque cela est possible, une décision de relâcher ou de placement, puis un bilan public annuel.

VOLET	MISE EN OEUVRE
Pilotage	Préfet, en coordination avec l'OFB, les collectivités, services vétérinaires, centres de soins et associations habilitées.
Signalement	Numéro ou plateforme départementale, avec consignes de sécurité et géolocalisation responsable des signalements.
Financement	Ligne dédiée dans les fonds de réparation écologique, conventions territoriales, appels à projets et contributions issues des sanctions affectées.
Crises	Annexe spécifique pour incendies, inondations, pollutions, tempêtes, canicules et accidents industriels.
Transparence	Bilan annuel : animaux pris en charge, espèces, taux de relâcher, zones à risque, besoins matériels, lacunes et actions de prévention.

18. Registre des victimes animales : voir ce qui est aujourd'hui effacé

Le registre proposé ne prétend pas produire un décompte exhaustif impossible. Il fixe une obligation de méthode : lors d'une catastrophe ou d'une atteinte majeure, l'autorité compétente documente les données disponibles, les incertitudes, les animaux retrouvés, les habitats détruits, les zones de reproduction atteintes, les ressources disparues et les besoins de restauration.

Un tel registre permettrait de dimensionner les secours, de justifier les financements, d'orienter les actions de réparation, d'améliorer la prévention et de rendre les décisions publiques comparables dans le temps. Il doit protéger les données sensibles de localisation afin de ne pas accroître le risque de braconnage ou de perturbation des espèces vulnérables.

19. Réparation vivante : sortir de l'amende qui disparaît

Le Code civil prévoit déjà que la réparation du préjudice écologique s'effectue par priorité en nature. Cette base doit être renforcée. Lorsqu'un dommage frappe des animaux et leurs conditions d'existence, la réparation ne doit pas être réduite à une somme versée dans un circuit budgétaire trop général.

La réparation vivante peut prendre plusieurs formes : soins et relâcher ; création de points d'eau temporaires ; restauration de haies, mares ou lisières ; reconstitution de refuges ; création de passages à faune ; suppression de pièges ou d'obstacles ; surveillance pluriannuelle ; information locale ; financement des centres de soins ; restauration des sols et des corridors.

« Réparer ne consiste pas à chiffrer l'absence. Réparer consiste à remettre des conditions de vie là où elles ont été détruites. »

20. Gouvernance : un conseil territorial sans confusion des rôles

La note propose que chaque département puisse instituer un Conseil territorial du vivant animal. Il ne se substitue ni à l'Etat, ni aux élus, ni aux juridictions. Il sert à prévenir les conflits, croiser les connaissances et publier un rapport annuel public.

Il associerait collectivités, services de l'Etat, OFB, vétérinaires, centres de soins, associations, scientifiques, agriculteurs, forestiers, chasseurs, pêcheurs et citoyens. Sa diversité est essentielle : une règle applicable est une règle qui a affronté les objections de terrain avant de devenir un contentieux permanent.

PARTIE VII

Mesurer, contrôler, corriger

La réforme doit pouvoir être évaluée. Elle doit produire des résultats observables, des données comparables et la capacité de corriger ses propres erreurs.

21. Indicateurs de suivi

DOMAINE	INDICATEURS POSSIBLES	USAGE
Protection	Signalements, contrôles, sanctions, interdictions de détenir, suites données.	Suivre l'effectivité du droit et identifier les angles morts.
Secours	Animaux orientés, soignés, relâchés, mortalité, capacité des centres, délais.	Dimensionner les moyens et réduire les ruptures territoriales.
Habitats	Haies, mares, refuges, corridors restaurés, continuités maintenues, périodes sensibles respectées.	Mesurer la réparation en nature et la prévention.
Dérogations	Nombre, motifs, durée, alternatives examinées, suspensions, contentieux, résultats.	Vérifier que l'exception ne devient pas la règle.
Catastrophes	Bilan faune, habitats touchés, soins, réhabilitation, suivi pluriannuel.	Rendre visibles les victimes et améliorer la préparation.
Conflits	Dégâts agricoles, incidents sanitaires, solutions non létales mises en oeuvre, coût et efficacité.	Concilier protection du vivant et protection des activités humaines.

22. Calendrier réaliste de déploiement

1. Phase 1 - 0 à 6 mois : audit normatif, juridique et jurisprudentiel ; consultations avec praticiens, vétérinaires, centres de soins, scientifiques, collectivités et acteurs de terrain.
2. Phase 2 - 6 à 12 mois : finalisation des amendements, étude d'impact, rédaction des textes d'application et test de compatibilité européenne et internationale.
3. Phase 3 - 12 à 18 mois : dépôt d'une proposition de loi, expérimentation de protocoles départementaux volontaires, création du registre pilote.
4. Phase 4 - 18 à 36 mois : généralisation des protocoles, publication des données, évaluation indépendante, ajustements réglementaires et rapport au Parlement.
5. Phase 5 - au-delà : examen d'une évolution constitutionnelle si le débat démocratique et juridique le justifie, sans retarder les réformes législatives immédiatement possibles.

23. Ce que cette réforme ne fait pas

- Elle ne transforme pas automatiquement tous les animaux en personnes humaines.
- Elle ne nie pas les enjeux de santé publique, de sécurité, d'agriculture, de conservation ou de gestion de certaines espèces.
- Elle ne retire pas la responsabilité civile des gardiens d'animaux ; elle la rend plus cohérente.
- Elle ne bloque pas par principe toute activité humaine ; elle oblige à démontrer la nécessité et à choisir la solution la moins dommageable.
- Elle ne remplace pas le juge, l'expert, le vétérinaire ou l'administration ; elle leur donne des catégories plus lisibles et des obligations contrôlables.

PARTIE VIII

Mandater l’audit juridique complet

La note établit l’architecture. L’audit vérifiera chaque verrou : compatibilité, jurisprudence, numérotation, dérogation, pouvoir réglementaire, contrôle, coût et voie de recours.

24. Objet du futur audit

L'audit juridique ne doit pas être une simple bibliographie. Il doit examiner chaque proposition à la lumière du droit applicable et identifier les modifications précises à effectuer. Il devra être réalisé de manière séquentielle : international, européen, constitutionnel, législatif, réglementaire, territorial et jurisprudentiel.

CHANTIER	QUESTION A RESOUDRE
A. Vérification des normes	Constitution, Charte de l'environnement, traités ratifiés, droit de l'Union, codes, décrets, arrêtés et règles territoriales pertinentes.
B. Vérification des exceptions	Dérogations espèces protégées, chasse, pêche, santé animale, espèces exotiques envahissantes, recherche, élevage, sécurité publique, urbanisme, infrastructures et sites industriels.
C. Vérification des recours	Qualité pour agir, référés, action civile et pénale, associations habilitées, preuves, expertise, compétence des juridictions et exécution des décisions.
D. Vérification des sanctions	Proportionnalité, peines principales et complémentaires, interdictions, confiscations, réparation, publicité, récidive et responsabilité des personnes morales.
E. Vérification de la technique	Numérotation exacte des articles, renvois, entrée en vigueur, décrets d'application, rédaction des définitions, clauses transitoires et étude d'impact.
F. Vérification de la faisabilité	Coûts, financement, compétences des collectivités, formation, besoins des centres de soins, données, contrôle indépendant et indicateurs.

25. Sources normatives à intégrer à l'audit

Le tableau suivant constitue le noyau initial. L'audit devra compléter ces références par les règlements d'application, la jurisprudence française et européenne, les circulaires, les plans nationaux, les normes sectorielles et les décisions administratives utiles.

NIVEAU	TEXTES PRINCIPAUX	POINT A AUDITER
Constitutionnel	Constitution du 4 octobre 1958, art. 55 ; Charte de l'environnement, notamment art. 1, 3, 4 et 7.	Marge législative, prévention, réparation, participation et compatibilité des mesures de protection.
Civil	Code civil, art. 515-14, 1243, 1246 à 1252.	Statut, garde, préjudice écologique, action en justice et réparation en nature.

NIVEAU	TEXTES PRINCIPAUX	POINT A AUDITER
Rural / pénal	Code rural, art. L.214-1 et L.214-3 ; Code pénal, art. 521-1 et suivants, R.654-1.	Protection directe, mauvais traitements, actes de cruauté, peines et complémentaires.
Environnement	Code de l'environnement, art. L.110-1, L.110-2, L.411-1, L.411-2, L.411-2-1, L.415-3, L.162-1 et suivants.	Espèces, habitats, dérogations, police, dommages environnementaux, prévention et réparation.
Union européenne	TFUE art. 13 ; directive Oiseaux 2009/147/CE ; directive Habitats 92/43/CEE ; règlement (UE) 2024/1991.	Limites de protection, dérogations, restauration, jurisprudence de la CJUE et marges de mesures nationales plus protectrices.
International	Convention de Berne ; Convention sur la diversité biologique ; CMS ; CITES.	Conservation in situ, migrations, habitats, exceptions, commerce des espèces et obligations de rapportage.

26. Conclusion stratégique

La réforme proposée ne cherche pas à mettre l'humain hors du monde vivant. Elle cherche à mettre fin à une fiction juridique devenue trop étroite : celle selon laquelle l'animal peut être reconnu sensible tout en restant, par principe, traité comme un bien ou une ressource disponible.

Les animaux sous garde humaine ont besoin d'une responsabilité plus juste. La faune sauvage libre a besoin d'un principe de non-appropriabilité et d'une protection de ses conditions d'existence. Les habitats, refuges, cycles de vie et corridors ont besoin d'entrer dans les décisions qui les affectent. Les victimes animales des catastrophes ont besoin de ne plus disparaître derrière un bilan matériel.

« Protéger les animaux ne consiste pas à sortir l'humain du monde vivant. Cela consiste à rappeler qu'il n'en est ni le propriétaire absolu, ni l'unique bénéficiaire. »

ANNEXE

Références normatives vérifiées

Sources officielles consultées pour établir la présente version - vérification au 25 juin 2026.

[FR-1] Constitution du 4 octobre 1958, article 55 ; Charte de l'environnement de 2004, notamment articles 1, 3, 4 et 7. Source : Légifrance.

[FR-2] Code civil, articles 515-14, 1243 et 1246 à 1252 relatifs aux animaux, à la responsabilité du fait des animaux et à la réparation du préjudice écologique. Source : Légifrance.

[FR-3] Code rural et de la pêche maritime, articles L.214-1 et L.214-3. Source : Légifrance.

[FR-4] Code pénal, articles 521-1 à 521-1-3 et article R.654-1. Source : Légifrance.

[FR-5] Code de l'environnement, articles L.110-1, L.110-2, L.411-1, L.411-2, L.411-2-1, L.415-3 et L.162-1 à L.162-23. Source : Légifrance.

[UE-1] Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, article 13. Source : EUR-Lex.

[UE-2] Directive 2009/147/CE relative à la conservation des oiseaux sauvages ; directive 92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages. Source : EUR-Lex.

[UE-3] Règlement (UE) 2024/1991 relatif à la restauration de la nature. Source : EUR-Lex.

[INT-1] Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe (Convention de Berne), notamment art. 4, 6 et 9. Source : Conseil de l'Europe.

[INT-2] Convention sur la diversité biologique, notamment art. 8 relatif à la conservation in situ. Source : Convention sur la diversité biologique.

[INT-3] Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage (CMS), notamment art. II et III. Source : CMS.

[INT-4] Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES). Source : Secrétariat CITES.

Réserve juridique et prochaine étape

Les propositions de rédaction figurant dans ce document sont des modèles de travail. Elles n'ont pas vocation à être déposées telles quelles sans le contrôle technique de l'audit annoncé : vérification de chaque version de code, de chaque dérogation, des textes réglementaires, de la jurisprudence, de la compatibilité européenne et internationale, et de la rédaction définitive des dispositions d'entrée en vigueur.

La prochaine pièce du dossier sera donc un Audit juridique de compatibilité et de consolidation, article par article. Il devra notamment confirmer la meilleure localisation codifiée des articles nouveaux, analyser les impacts sur la chasse, la pêche, l'élevage, la santé animale, les espèces exotiques envahissantes, les centres de soins, les collectivités et les voies de recours.

DOCUMENT-CADRE

Cette note est le socle de doctrine et de proposition. L'audit en sera le contrôle de solidité. Les deux documents devront toujours être lus ensemble avant toute diffusion comme texte juridique abouti.



DIPLOVAL

Ingénierie stratégique, territoriale et institutionnelle

Penser local, projeter global.

contact@diplovalconseil.fr

Diploval Conseil - structure en cours d'immatriculation